



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

**ACCESO
LIBRE
2891**

MAYO 2026 Continua

PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de 23 de diciembre de 2024 (B.O.E de 31 de diciembre de 2024)

INSTRUCCIONES

1. No abra el cuestionario de examen hasta que se le indique.
2. Para la ejecución del ejercicio no puede utilizar calculadora ni ningún otro dispositivo electrónico. No puede disponer de hojas adicionales al propio cuestionario. Podrá utilizar como borrador el cuestionario.
3. Este ejercicio consta de dos partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias.

En la primera parte, deberá contestar **SETENTA** preguntas basadas en las materias del programa de la prueba. Deberá también contestar **TRES** preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las setenta anteriores.

La segunda parte, consiste en contestar **QUINCE** preguntas para la resolución de un supuesto práctico, relacionadas con las materias del programa de la prueba y **TRES** preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anulen alguna de las quince anteriores.

4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. Las respuestas erróneas serán penalizadas con $\frac{1}{4}$ del valor de cada respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.
5. El tiempo total de realización de este ejercicio conjuntamente para la primera y la segunda parte será de **CIENTO VEINTE** minutos.
6. **LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER MARCADAS** en la “Hoja de examen” siguiendo estas **INSTRUCCIONES** y las contenidas en la propia “Hoja de examen”.

Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la “hoja de examen” corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la “Hoja de Examen” no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta a las necesarias para contestar al ejercicio.

7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que “no hay opción de respuesta válida”. En el supuesto de que hubiera dos o más marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la “Hoja de examen”.

NO SEPRE EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” DE LA HOJA DE EXAMEN.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN”, LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO PUEDE QUEDARSE EN POSESIÓN DEL OPOSITOR AL FINALIZAR EL TIEMPO TOTAL DEL EJERCICIO

No se permite la reproducción total o parcial de este cuestionario

1. **Dispone el artículo 167 de la Constitución Española que aprobada una reforma ordinaria de la Constitución por las Cortes Generales:**
 - a) Será sometida a referéndum para su ratificación dentro de los quince días siguientes a su aprobación, en todo caso.
 - b) Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, los dos tercios de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
 - c) Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
 - d) Será sometida a referéndum para su ratificación dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, en todo caso.
2. **Según el artículo 13 de la Constitución Española, la extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al:**
 - a) Principio de reciprocidad.
 - b) Principio de seguridad jurídica.
 - c) Principio de proporcionalidad.
 - d) Principio de legalidad.
3. **Conforme al artículo 161 de la Constitución Española, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, produciendo dicha impugnación la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en:**
 - a) Un plazo no superior a tres meses.
 - b) Un plazo no superior a cinco meses.
 - c) Un plazo no superior a cuatro meses.
 - d) Un plazo no superior a seis meses.
4. **¿Quién deberá prestar el juramento de fidelidad al Rey según el artículo 61 de la Constitución Española?**
 - a) El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones.
 - b) Únicamente, el Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad.
 - c) El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes y el tutor al hacerse cargo de sus funciones.
 - d) Únicamente, el Príncipe heredero en el momento de la sucesión en la Corona.
5. **En relación con la composición del Congreso de los Diputados, el artículo 68 de la Constitución Española dispone que:**
 - a) Se compone de un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados.
 - b) Se compone de 350 Diputados.
 - c) Se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
 - d) Se compone de 400 diputados.
6. **Conforme al artículo 124 de la Constitución Española, el Fiscal General del Estado será nombrado por:**
 - a) El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el Gobierno.
 - b) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
 - c) El Rey, a propuesta de las Cortes Generales, oído el Gobierno.
 - d) El Rey, a propuesta del Gobierno, oídas las Cortes Generales.
7. **Indique cuál de las siguientes funciones NO corresponde al Presidente del Gobierno, según el artículo 2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:**
 - a) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
 - b) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
 - c) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.
 - d) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

8. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de:
- Eficiencia, responsabilidad, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
 - Responsabilidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
 - Eficacia, economía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
 - Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
9. En virtud de lo establecido en el artículo 145 de la Constitución Española, en qué casos se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
- En ningún caso.
 - Cuando se haga preciso para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas.
 - Cuando las Cortes Generales lo autoricen mediante Ley Orgánica.
 - Cuando sean limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes.
10. Promover el interés general de la Unión Europea, supervisar la aplicación del Derecho de la Unión y ejecutar el presupuesto de la Unión Europea, según el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, son funciones de:
- El Tribunal de Cuentas.
 - La Comisión.
 - El Consejo.
 - El Parlamento Europeo.
11. Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, dispone el artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que los Estados Miembros conferirán competencias de ejecución a:
- La Comisión, en todo caso.
 - El Consejo, en todo caso.
 - El Consejo, en casos específicos debidamente justificados.
 - La Comisión, en casos específicos debidamente justificados.
12. A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, indique cuál de las siguientes no es una dirección general que dependa de la Secretaría de Estado de Migraciones:
- Dirección General de Gestión Migratoria.
 - Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida y Protección Internacional.
 - Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.
 - Dirección General de Inmigración y Movilidad Internacional.
13. Según el artículo 1 del Código civil, los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de:
- Ley o jurisprudencia.
 - Costumbre o jurisprudencia.
 - Ley o costumbre.
 - Ley, costumbre o jurisprudencia.

- 14. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, entrarán en vigor:**
- a) El día 2 de enero o el 1 de julio siguiente a su aprobación.
 - b) El día 1 de enero o el 1 de julio siguiente a su aprobación.
 - c) El día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
 - d) El día 1 de enero o el 2 de julio siguiente a su aprobación.
- 15. En relación con los efectos de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo, regulados en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la afirmación INCORRECTA:**
- a) Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
 - b) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
 - c) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, siempre que dependan jerárquicamente entre sí y pertenezcan a la misma Administración.
 - d) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
- 16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirá la representación del interesado en un procedimiento administrativo:**
- a) Para formular solicitudes.
 - b) Para los actos y gestiones de trámite.
 - c) Para presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
 - d) Para interponer recursos.
- 17. Si, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el mismo adoptara de forma motivada medidas provisionales, ¿en qué plazo deberá efectuarse el acuerdo de iniciación del procedimiento conforme al artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?**
- a) Dentro de los diez días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.
 - b) Dentro de los cinco días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.
 - c) Dentro de los veinte días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.
 - d) Dentro de los quince días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.
- 18. De conformidad con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes:**
- a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
 - b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto siempre que sean posteriores y evidencien el error de la resolución recurrida.
 - c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios siempre que sean posteriormente declarados falsos por sentencia judicial firme.
 - d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de resolución administrativa firme.

- 19. Establece el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que las retribuciones básicas de los funcionarios de carrera estarán integradas única y exclusivamente por:**
- a) El sueldo, los trienios y el complemento de destino.
 - b) El sueldo y los trienios.
 - c) El sueldo, los trienios y el complemento específico.
 - d) El sueldo, los trienios y las gratificaciones extraordinarias.
- 20. De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, recibida una queja o sugerencia, la unidad responsable de la gestión de las mismas informará al interesado de las actuaciones realizadas en el plazo de:**
- a) 20 días hábiles.
 - b) 10 días hábiles.
 - c) 15 días hábiles.
 - d) 7 días hábiles.
- 21. El artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, contempla una ayuda de pago único para las víctimas de violencia de género cuando reúnan determinados requisitos equivalente a:**
- a) Doce meses de subsidio por desempleo, en todo caso.
 - b) Seis meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%.
 - c) Doce meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%.
 - d) Seis meses de subsidio por desempleo, en todo caso.
- 22. Señale la respuesta INCORRECTA. A los efectos establecidos en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información facilitando al afectado la información básica que contendrá, al menos:**
- a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
 - b) Las categorías de datos objeto de tratamiento.
 - c) La finalidad del tratamiento.
 - d) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
- 23. El artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, define la actuación administrativa automatizada como:**
- a) Cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
 - b) Cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma indirecta un empleado público.
 - c) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma indirecta un empleado público.
 - d) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.

- 24. De acuerdo con el artículo 50 de la Constitución Española, ¿qué garantizarán los poderes públicos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas?**
- a) Protección económica
 - b) Suficiencia económica
 - c) Protección social
 - d) Capacidad económica
- 25. Según el artículo 12 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el trabajador autónomo podrá contratar por cuenta ajena a hijos mayores de 30 años que tengan especiales dificultades para su inserción laboral, considerándose como tales a:**
- a) Personas con discapacidad física con un grado reconocido igual o superior al 33%.
 - b) Personas con discapacidad sensorial con un grado reconocido igual o superior al 33% e inferior al 65%, empleado previamente en un centro especial de empleo.
 - c) Personas con discapacidad intelectual con un grado reconocido igual o superior al 33%.
 - d) Personas con discapacidad física con un grado reconocido igual o superior al 33% e inferior al 65%, empleado previamente en un centro especial de empleo.
- 26. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podrán establecerse sistemas especiales en aquellos regímenes de la Seguridad Social:**
- a) Cuando por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, se hiciera preciso para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social.
 - b) Exclusivamente en las materias de encuadramiento y forma de cotización.
 - c) En las materias de encuadramiento, afiliación, forma de cotización y recaudación.
 - d) Cuando por sus peculiaridades en las materias de encuadramiento, afiliación, forma de cotización recaudación se hiciera preciso para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social.
- 27. Según el artículo 50 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, en los documentos de solicitud de alta de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, los empresarios deberán hacer constar:**
- a) La zona minera donde el trabajador prestará sus servicios.
 - b) Las especialidades de cotización en atención a la edad del trabajador.
 - c) La base normalizada de cotización.
 - d) La categoría profesional y el coeficiente reductor de la edad de jubilación aplicable al trabajador.
- 28. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 83 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos:**
- a) Podrán optar por formalizar la cobertura de la acción protectora por contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese de actividad con la entidad gestora o con la Mutua colaboradora con la Seguridad social.
 - b) Deberán formalizar la cobertura de la acción protectora por contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese de actividad con la entidad gestora.
 - c) Deberán formalizar la cobertura de la acción protectora por contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese de actividad con una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.
 - d) Podrán formalizar la cobertura de la acción protectora por contingencias profesionales y cese de actividad con una Mutua colaboradora con la Seguridad Social y la cobertura de la incapacidad temporal con la entidad gestora.

- 29. Según el artículo 29 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, cuando el trabajador se traslade a otro centro de trabajo del mismo empresario con código de cuenta de cotización diferente:**
- a) Deberá promoverse una variación de datos del trabajador.
 - b) Deberá promoverse la baja en el centro de trabajo de procedencia y el alta en el centro de trabajo de destino, aunque los centros de trabajo radiquen en la misma provincia.
 - c) Deberá promoverse la baja en el centro de trabajo de procedencia y el alta en el centro de trabajo de destino, únicamente cuando los centros de trabajo radiquen en provincias diferentes.
 - d) No será necesario realizar ningún movimiento de alta, baja o variación de datos.
- 30. ¿Por quién deberá ser firmada la comunicación de variación de los datos facilitados al practicar la afiliación, según lo previsto en el artículo 28 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social?**
- a) Deberá ser firmada por el empresario.
 - b) Deberá ser firmada por el empresario o el trabajador.
 - c) Deberá ser firmada por el empresario y el trabajador.
 - d) Deberá ser firmada por el trabajador.
- 31. A tenor de lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, las altas practicadas de oficio por las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social:**
- a) Producirán efectos desde la fecha de la resolución por la que se acuerde practicar de oficio el alta.
 - b) Producirán efectos desde el día primero del mes en que se dicte la resolución por la que se acuerde practicar de oficio el alta.
 - c) Producirán efectos desde el día siguiente a la fecha de la resolución por la que se acuerde practicar de oficio el alta.
 - d) Retrotraerán sus efectos a la fecha en que los hechos que las motiven hayan sido conocidos por ellas.
- 32. Según el artículo 47 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a efectos del reconocimiento del derecho a una pensión, se presumirán ingresadas sin necesidad de que el interesado lo tenga que acreditar documentalmente:**
- a) Las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y al mes previo a aquel, cuyo ingreso aún no conste como tal en los sistemas de información de la Seguridad Social.
 - b) Las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los dos meses previos a aquel, cuyo ingreso aún no conste como tal en los sistemas de información de la Seguridad Social.
 - c) Las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los tres meses previos a aquel, cuyo ingreso aún no conste como tal en los sistemas de información de la Seguridad Social.
 - d) Las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los cuatro meses previos a aquel, cuyo ingreso aún no conste como tal en los sistemas de información de la Seguridad Social.
- 33. ¿Conforme a qué sistema de liquidación, de los previstos en el artículo 22 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se determinan las cuotas de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos?**
- a) Sistema de autoliquidación.
 - b) Sistema de liquidación directa.
 - c) Sistema de liquidación simplificada.
 - d) Sistema de liquidación especial.

- 34. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, las primas o cuotas satisfechas por los empresarios a entidades aseguradoras para la cobertura de sus trabajadores se valorarán en la base de cotización:**
- a) Por la totalidad de su importe.
 - b) Están exentas de cotización.
 - c) Por su coste medio.
 - d) Estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima prevista en norma sectorial o convenio colectivo aplicable.
- 35. En el sistema de liquidación directa, según el artículo 29 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuándo finaliza el plazo que tienen los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar para solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el cálculo de la liquidación correspondiente a cada trabajador y transmitir por medios electrónicos los datos que permitan realizar dicho cálculo?**
- a) El último día hábil del respectivo plazo reglamentario de ingreso.
 - b) El último día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso.
 - c) El penúltimo día hábil del respectivo plazo reglamentario de ingreso.
 - d) El penúltimo día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso.
- 36. El artículo 56 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social dispone que las cuotas que deben abonar los organizadores ocasionales de espectáculos taurinos se ingresarán en todo caso:**
- a) El día siguiente a la celebración del espectáculo de que se trate.
 - b) Antes de la finalización del mes siguiente al que se trate.
 - c) Antes de la celebración del espectáculo de que se trate.
 - d) Dentro del mismo mes en el que se celebre el espectáculo de que se trate.
- 37. Cuando se devenguen intereses de demora, ¿cuál será el tipo aplicable al principal de las deudas con la Seguridad Social según el artículo 31 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**
- a) El mismo que esté establecido para el interés legal del dinero en cada momento del período de devengo.
 - b) El interés legal del dinero vigente en cada momento del período devengo, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.
 - c) El 10% de la deuda, si se abonaran dentro del 1º mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.
 - d) El 20% de la deuda, si se abonarán dentro del 1º mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso.
- 38. De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, una vez constatada la insolvencia del deudor principal respecto de deudas con la Seguridad Social líquidas, vencidas y exigibles:**
- a) Podrá emitirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra el responsable subsidiario.
 - b) Podrá emitirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra el responsable solidario.
 - c) Podrá emitirse reclamación de deuda o acta de liquidación contra el sucesor mortis causa.
 - d) Podrá emitirse providencia de apremio contra el responsable solidario.
- 39. Según lo previsto en el artículo 39 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio podrán fundarse:**
- a) En el dominio de los bienes embargados.
 - b) En el derecho del deudor a ser reintegrado de su crédito preferente.
 - c) En el derecho de la TGSS a ser reintegrada de su crédito preferente.
 - d) En la posesión de los bienes embargados.

- 40. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, si la garantía constituida para el cumplimiento de la deuda consistiera en dinero consignado o depositado, ¿de qué plazo dispone el depositario para su ingreso?**
- a) Plazo de 24 horas.
 - b) Plazo de 48 horas.
 - c) Plazo de 5 días.
 - d) Plazo de 3 días.
- 41. En atención al artículo 120 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, las posturas verbales que se vayan formulando en el acto de celebración de la subasta deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos:**
- a) El cinco por ciento del tipo de subasta.
 - b) El dos por ciento del tipo de subasta.
 - c) El tres por ciento del tipo de subasta.
 - d) El uno y medio por ciento del tipo de subasta.
- 42. En virtud de lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, son bienes inembargables:**
- a) Los animales de compañía y las rentas que los mismos puedan generar.
 - b) Los derechos accesorios, que sean alienables con independencia del principal.
 - c) Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.
 - d) El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que pueda considerarse superfluo.
- 43. De conformidad con el artículo 113 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en la enajenación por concurso, ¿cuándo procederá el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social a adjudicar el concurso o a declararlo desierto?**
- a) Transcurridos cinco días hábiles desde la finalización del plazo de admisión de proposiciones.
 - b) Transcurridos tres días hábiles desde la finalización del plazo de admisión de proposiciones.
 - c) Transcurridos cinco días naturales desde la finalización del plazo de admisión de proposiciones.
 - d) Transcurridos tres días naturales desde la finalización del plazo de admisión de proposiciones.
- 44. Según lo establecido en el artículo 116 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, la providencia por la que se decreta la venta por subasta pública de los bienes embargados será notificada:**
- a) Al deudor, a su cónyuge si es un bien ganancial, al depositario de los bienes embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoratícios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
 - b) Al deudor, a su cónyuge, al depositario de los bienes embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoratícios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con posterioridad al derecho de la Seguridad Social.
 - c) Al deudor, a su cónyuge, al depositario de los bienes embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoratícios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
 - d) Al deudor, a su cónyuge si están en régimen de separación de bienes, al depositario de los bienes embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoratícios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.

- 45. Según lo previsto en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿qué cuantía de las prestaciones de la Seguridad Social podrán ser objeto de embargo?**
- a) La prestaciones de la Seguridad Social son absolutamente inembargables, sin excepción.
 - b) Las prestaciones de la Seguridad Social son inembargables en la cuantía que no exceda del salario mínimo interprofesional.
 - c) Las prestaciones de la Seguridad Social son inembargables en la cuantía que no exceda del doble del salario mínimo interprofesional.
 - d) Las prestaciones de la Seguridad Social son embargables en la cuantía que no exceda del salario mínimo interprofesional.
- 46. Indique en qué parte del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se contiene la regulación básica de la acción protectora de la Seguridad Social.**
- a) Título I, Capítulo IV
 - b) Título II, Capítulo IV
 - c) Título II, Capítulo III
 - d) Título I, Capítulo III
- 47. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total, regulada en el artículo 196 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, consistirá en una pensión vitalicia que podrá, excepcionalmente, ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de:**
- a) 55 años.
 - b) 52 años.
 - c) 56 años.
 - d) 60 años.
- 48. En relación con la compatibilidad de las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes, regulada en el artículo 203 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es cierto que:**
- a) Serán incompatibles con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo en el caso de que dichas lesiones, mutilaciones y deformidades sean totalmente independientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar tal incapacidad permanente y el grado de la misma.
 - b) Serán incompatibles con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo en el caso de que dichas lesiones, mutilaciones y deformidades sean totalmente dependientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar tal incapacidad permanente y el grado de la misma.
 - c) Serán compatibles con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo en el caso de que dichas lesiones, mutilaciones y deformidades sean totalmente independientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar tal incapacidad permanente y el grado de la misma.
 - d) Serán compatibles con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo en el caso de que dichas lesiones, mutilaciones y deformidades sean totalmente dependientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar tal incapacidad permanente y el grado de la misma.
- 49. Según se establece en el artículo 13 de la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, el hecho causante de la pensión de incapacidad permanente se entenderá producido:**
- a) En la fecha en la que se haya iniciado la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente.
 - b) En la fecha que determine el reconocimiento de la prórroga expresa por 180 días de la incapacidad temporal.
 - c) En la fecha de emisión del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades cuando no exista una incapacidad temporal precedente o esta no se hubiese extinguido.
 - d) En el día siguiente a la solicitud cuando se acceda a la incapacidad permanente desde una situación de no alta.

- 50. Según el artículo 174 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al subsidio por incapacidad temporal se extinguirá por:**
- a) El transcurso del plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica.
 - b) El transcurso del plazo máximo de trescientos sesenta y cinco días naturales desde la baja médica.
 - c) El transcurso del plazo máximo de setecientos cincuenta días naturales desde la baja médica.
 - d) El transcurso del plazo máximo de setecientos treinta días naturales desde la baja médica.
- 51. De acuerdo con la distribución de responsabilidades en el pago del subsidio por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, según el artículo 173 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, del día cuarto al decimoquinto de la baja, ambos inclusive, el subsidio estará a cargo de:**
- a) El empresario.
 - b) La entidad gestora.
 - c) La mutua colaboradora.
 - d) La entidad gestora o mutua colaboradora.
- 52. De acuerdo con el artículo 178 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a los efectos del subsidio por nacimiento y cuidado del menor, en el supuesto de nacimiento:**
- a) La edad será la que tenga cumplida el beneficiario en el momento de inicio del descanso y se tomará como referente el momento del parto para verificar la acreditación del período mínimo de cotización.
 - b) El momento del parto se tomará como referente para verificar tanto la edad que tenga cumplida el beneficiario como para acreditar el período mínimo de cotización.
 - c) El momento de inicio del descanso se tomará como referente para verificar tanto la edad que tenga cumplida el beneficiario como para acreditar el período mínimo de cotización.
 - d) La edad será la que tenga cumplida el beneficiario en el momento del parto y se tomará como referente el inicio del descanso para verificar la acreditación del período mínimo de cotización.
- 53. El artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores prevé una ampliación del período de descanso por nacimiento y cuidado del menor en los casos de parto prematuro con una hospitalización:**
- a) De, al menos, siete días.
 - b) Superior a siete días.
 - c) De, al menos, trece días.
 - d) Superior a trece días.
- 54. Conforme al artículo 360 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando el número de hijos nacidos sea igual a tres, la cuantía de la prestación por parto múltiple será:**
- a) Seis veces el SMI mensual.
 - b) Cuatro veces el SMI mensual.
 - c) Doce veces el SMI mensual.
 - d) Ocho veces el SMI mensual.
- 55. De acuerdo con el artículo 361 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 65% es incompatible con:**
- a) La pensión de invalidez o jubilación no contributiva del propio hijo.
 - b) La percepción, por parte del propio hijo, de cualquier otra prestación establecida en los restantes regímenes públicos de protección social.
 - c) La pensión de invalidez o jubilación contributiva del propio hijo.
 - d) La percepción, por parte del padre o la madre, de ingresos anuales superiores al 100% del SMI en cómputo anual.

- 56. A tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, las personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial no tendrán derecho al subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave:**
- a) Cuando la duración efectiva de la jornada a tiempo parcial sea igual o superior al 25% de una jornada de una persona trabajadora a tiempo completo.
 - b) Cuando la duración efectiva de la jornada a tiempo parcial sea igual o superior al 33% de una jornada de una persona trabajadora a tiempo completo.
 - c) Cuando la duración efectiva de la jornada a tiempo parcial sea igual o inferior al 25% de una jornada de una persona trabajadora a tiempo completo.
 - d) Cuando la duración efectiva de la jornada a tiempo parcial sea igual o inferior al 33% de una jornada de una persona trabajadora a tiempo completo.
- 57. Según el artículo 206 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tras la aplicación de coeficientes reductores de la edad para anticipar la jubilación en caso de discapacidad, la edad mínima de acceso a la misma, en ningún caso, podrá ser inferior a:**
- a) Cincuenta años.
 - b) Cincuenta y seis años.
 - c) Cincuenta y cinco años.
 - d) Cincuenta y dos años.
- 58. A los efectos de calcular la cuantía de la pensión de jubilación, según lo dispuesto en el artículo 210.1 y en la DT 9ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, durante los años 2023 a 2026, a partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización comprendido entre los meses 1 y 49 se añadirá:**
- a) 0,18 por ciento.
 - b) 0,20 por ciento.
 - c) 0,19 por ciento.
 - d) 0,21 por ciento.
- 59. En el supuesto de jubilación demorada, regulado en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para el cálculo del porcentaje se añadirá:**
- a) Un 2% adicional por cada periodo cotizado superior a 6 meses e inferior a un año, a partir del primer año completo de demora.
 - b) Un 2% adicional por cada periodo cotizado igual o superior a 6 meses e inferior a un año, a partir del segundo año completo de demora.
 - c) Un 2% adicional por cada periodo cotizado igual o superior a 6 meses e inferior a un año, a partir del primer año completo de demora.
 - d) Un 2% adicional por cada periodo cotizado superior a 6 meses e inferior a un año, a partir del segundo año completo de demora.
- 60. De conformidad con el artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando se acceda a la jubilación parcial anticipada alcanzada la edad ordinaria de jubilación, la reducción de jornada deberá estar comprendida entre:**
- a) Entre un mínimo del 25 por ciento y un máximo del 50 por ciento.
 - b) Entre un mínimo del 50 por ciento y un máximo del 75 por ciento.
 - c) Entre un mínimo del 25 por ciento y un máximo del 75 por ciento.
 - d) Entre un mínimo del 20 por ciento y un máximo del 33 por ciento.

- 61. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 217 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando el causante de una prestación de muerte y supervivencia fallezca teniendo reconocida una incapacidad permanente total derivada de contingencias profesionales:**
- a) Se reputará de derecho muerto a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
 - b) Deberá probarse que la muerte ha sido debida al accidente de trabajo, admitiéndose dicha prueba cualquiera que sea el tiempo transcurrido.
 - c) Deberá probarse que la muerte ha sido debida a la enfermedad profesional, admitiéndose dicha prueba sólo si el fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los cinco años siguientes.
 - d) Deberá probarse que la muerte ha sido debida al accidente de trabajo, admitiéndose dicha prueba sólo si el fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los cinco años siguientes a la fecha del accidente.
- 62. Según lo previsto en el artículo 219 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando el sujeto causante se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta con obligación de cotizar en la fecha del fallecimiento, ¿qué período mínimo de cotización se deberá acreditar para causar derecho a pensión de viudedad derivada de enfermedad común?**
- a) 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante.
 - b) 500 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante.
 - c) 15 años a lo largo de la vida laboral.
 - d) No se exigirá ningún período previo de cotización.
- 63. En atención a lo regulado en el artículo 220 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando habiendo mediado divorcio se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión de viudedad:**
- a) La pensión de viudedad será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40% a favor del cónyuge superviviente o sobreviviente de pareja de hecho.
 - b) La pensión de viudedad será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 50% a favor del cónyuge superviviente o sobreviviente de pareja de hecho.
 - c) La pensión de viudedad será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, sin que exista garantía de mínimo para ninguno de ellos.
 - d) La pensión de viudedad será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 60% a favor del cónyuge superviviente o sobreviviente de pareja de hecho.
- 64. En virtud de lo previsto en el artículo 226 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para acceder a las prestaciones en favor de familiares será necesario probar en todos los casos:**
- a) La dependencia económica del causante.
 - b) Obtención de ingresos inferiores al 75% del SMI.
 - c) Tener cumplidos 18 años en la fecha del hecho causante.
 - d) La convivencia con el causante durante al menos cinco años.
- 65. Conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el auxilio por defunción:**
- a) Se reconocerá sólo si el causante se encuentra en situación de alta o asimilada a la de alta en el momento del fallecimiento.
 - b) Se reconocerá, en todo caso, cualquiera que haya sido la causa de la muerte.
 - c) No procederá su reconocimiento cuando el trabajador hubiera desaparecido con ocasión de un accidente en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que se hayan tenido noticias suyas durante los noventa días naturales siguientes al del accidente.
 - d) Se reconocerá sólo en caso de muerte causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

- 66. Según el artículo 7 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, tendrán la consideración de personas beneficiarias no integradas en una unidad de convivencia o integradas en una unidad de convivencia independiente, aunque convivan en el mismo domicilio con otras con las que mantuvieran alguno de los vínculos previstos en el artículo 6.1:**
- a) Cuando se trate de una mujer, víctima de violencia de género, que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos, teniendo dicha consideración durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos.
 - b) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, teniendo dicha consideración durante los dos años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos.
 - c) Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, una persona haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos, teniendo dicha consideración durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos.
 - d) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por haber quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, teniendo dicha consideración durante los dos años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos.
- 67. A efectos del mantenimiento del derecho a la prestación, dispone el artículo 10 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, que se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España:**
- a) Aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.
 - b) Aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los ciento ochenta días hábiles a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.
 - c) Aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días hábiles a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.
 - d) Aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los ciento ochenta días naturales a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.
- 68. Según el Anexo III de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que establece el ingreso mínimo vital, ¿cuál será el límite de test de activos para una persona beneficiaria individual?**
- a) Cinco veces la renta garantizada para un adulto solo.
 - b) Tres veces la renta garantizada para un adulto solo.
 - c) Seis veces la renta garantizada para un adulto solo.
 - d) Cuatro veces la renta garantizada para un adulto solo.
- 69. Indique en qué plazo deberán comunicar los beneficiarios del IMV a la entidad gestora aquellas circunstancias que afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.**
- a) 30 días naturales.
 - b) 15 días naturales.
 - c) 15 días hábiles.
 - d) 30 días hábiles.

- 70. En caso de que los bienes inmuebles adscritos a otras administraciones o entidades de derecho público reviertan a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿hasta cuándo deberá la administración o entidad a la que fueron adscritos asumir los gastos derivados de su conservación y mantenimiento, así como la subrogación en el pago de las obligaciones tributarias que afecten a los mismos?**
- a) Hasta la finalización del mes en el que se produzca la reversión.
 - b) Hasta la finalización del ejercicio económico en el que se produzca la reversión.
 - c) Hasta la finalización del trimestre natural en el que se produzca la reversión.
 - d) Hasta la fecha en la que se produzca la reversión.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 1. El artículo 3 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que regula el Convenio Especial en el Sistema de la Seguridad Social, entre los requisitos para suscribir el convenio especial, exige el tener cubierto en la fecha de solicitud del mismo:**
 - a) Un período de mil ochenta días de cotización al Sistema de la Seguridad Social en los doce años inmediatamente anteriores a la baja en el Régimen de la Seguridad Social de que se trate.
 - b) Un período de mil ochenta días de cotización al Sistema de la Seguridad Social en los quince años inmediatamente anteriores a la baja en el Régimen de la Seguridad Social de que se trate.
 - c) Un período de mil ochocientos días de cotización al Sistema de la Seguridad Social en los quince años inmediatamente anteriores a la baja en el Régimen de la Seguridad Social de que se trate.
 - d) Un período de mil ochocientos días de cotización al Sistema de la Seguridad Social en los doce años inmediatamente anteriores a la baja en el Régimen de la Seguridad Social de que se trate.
- 2. Si los sujetos responsables del pago de deudas de la Seguridad Social cumplen dentro del plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del art. 29 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y abonan las cuotas debidas dentro del mes natural siguiente al vencimiento del plazo para su ingreso, resultará de aplicación un recargo del:**
 - a) 20%.
 - b) 35%.
 - c) 25%.
 - d) 10%.
- 3. Conforme al artículo 208 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la jubilación anticipada por voluntad del interesado, el período mínimo de cotización exigido es:**
 - a) Quince años.
 - b) Treinta y cinco años.
 - c) Treinta y tres años.
 - d) Veinticinco años.

SEGUNDA PARTE

Carlos Gómez es un trabajador autónomo afincado en la ciudad de A Coruña. Tiene un negocio de cabañas rurales que alquila para estancias vacacionales a turistas llegados de todas partes de España. Carlos decidió suscribir documento de asociación con la mutua colaboradora “FREMAP” para proteger las contingencias profesionales de sus trabajadores por cuenta ajena el día 8 de septiembre de 2025 (día de inicio de la actividad como empresario).

Como su labor empresarial le quita mucho tiempo, ha decidido contratar para prestar servicios domésticos a Martina con una jornada laboral de 30 horas semanales. Como la actividad en las cabañas rurales es frenética, Martina colabora diariamente y dentro de su jornada laboral en la limpieza de las estancias turísticas (aproximadamente unas dos horas diarias). El contrato de Martina se firmó el 1 de junio de 2026. El alta de Martina en la Seguridad Social se tramitó el día 8 de junio de 2026. Ella inició el período de prueba el 12 de junio de 2026. El día 30 de junio de 2026 finalizó el período de prueba y su contrato tuvo plenos efectos desde el día siguiente.

En el negocio también trabaja Carmen Gutiérrez con funciones de dirección e incluida en el grupo I de cotización. En su contrato aparece un salario mensual de 1.300€ y derecho a dos pagas extraordinarias (junio y diciembre) por importe de 1.200€ cada una de ellas. En 2026 la base mínima de cotización del grupo I de cotización es de 1.989,30€, la base máxima para el mismo grupo es de 5.101,20€ y el tope mínimo de cotización para las contingencias profesionales es de 1.424,40€.

1. **Señale cuál debe ser el encuadramiento de Martina en la Seguridad Social tomando en consideración la actividad descrita:**
 - a) Martina debe quedar excluida del sistema de la Seguridad Social.
 - b) Martina debe quedar encuadrada en el Régimen General de la Seguridad Social.
 - c) Martina debe quedar encuadrada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
 - d) Martina debe quedar encuadrada en el Sistema Especial de Empleados del Hogar.
2. **¿Cuál será la fecha de efectos del alta de Martina en la Seguridad Social?**
 - a) 1 de junio de 2026.
 - b) 8 de junio de 2026.
 - c) 12 de junio de 2026.
 - d) 1 de julio de 2026.
3. **Si en 2026 Carlos Gómez se plantea cambiar la mutua colaboradora “FREMAP” por la mutua colaboradora “ASEPEYO” para la protección de las contingencias profesionales de sus trabajadores, y hace los trámites dentro de plazo reglamentario, ¿cuáles serán los efectos del documento suscrito con la nueva mutua?**
 - a) El 1 de septiembre de 2026.
 - b) El 8 de septiembre de 2026.
 - c) El 1 de octubre de 2026.
 - d) El 1 de enero de 2027.
4. **Ante la subida de ingresos prevista durante los meses de verano, Carlos Gómez solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social un incremento de su base de cotización a fecha 7 de mayo de 2026. ¿Cuál será la fecha de efectos de la nueva base escogida?**
 - a) 1 de enero de 2027.
 - b) 1 de mayo de 2026.
 - c) 1 de junio de 2026.
 - d) 1 de julio de 2026.

5. ¿Cuáles serán las bases de cotización de Carmen Gutiérrez por contingencias comunes y contingencias profesionales en enero de 2026?
- La base de cotización por contingencias comunes será 1.989,30€ y por contingencias profesionales 1.424,40€.
 - La base de cotización por ambas contingencias será de 1.989,30€.
 - La base de cotización por ambas contingencias será de 1.500€.
 - La base de cotización por contingencias comunes será 1.989,30€ y por contingencias profesionales 1.500€.
6. Si en marzo de 2026 la trabajadora Carmen Gutiérrez percibe una paga por beneficios de 3.600€ correspondientes al año 2025, ¿qué importe se deberá incluir por este concepto en la base de cotización de contingencias comunes del mes de marzo de 2026?
- 0€.
 - 257,14€.
 - 300€.
 - 3.600€.

Llega, con la intención de alojarse en las cabañas rurales, Marcos Pérez que acaba de solicitar una jubilación anticipada voluntaria ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Acredita una cotización de 41 años al cumplir los 63 años. Lleva 4 meses siendo perceptor del subsidio no contributivo por desempleo regulado en el artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social.

Tabla del artículo 207 (jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador):

	Periodo cotizado: menos de 38 años y 6 meses	Periodo cotizado: igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses	Periodo cotizado: igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses	Periodo cotizado: igual o superior a 44 años y 6 meses
Meses que se adelanta la jubilación	% reducción	% reducción	% reducción	% reducción
24	15,00	14,00	13,00	12,00

Tabla del artículo 208 (jubilación anticipada por voluntad del interesado):

	Periodo cotizado: menos de 38 años y 6 meses	Periodo cotizado: igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses	Periodo cotizado: igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses	Periodo cotizado: igual o superior a 44 años y 6 meses
Meses que se adelanta la jubilación	% reducción	% reducción	% reducción	% reducción
24	21,00	19,00	17,00	13,00

7. Utilizando las tablas adjuntas, señale el coeficiente reductor que procederá aplicar a Marcos Pérez al acceder a la jubilación anticipada voluntaria al cumplir los 63 años:
- 14%.
 - 13%.
 - 19%.
 - 17%.
8. ¿Cuál de los siguientes requisitos NO es exigible para acceder a una jubilación anticipada por voluntad del interesado?
- 35 años de cotización.
 - Una edad de, como máximo, dos años menos que su edad ordinaria de jubilación.
 - Que le quede una cuantía de la pensión superior a la mínima para su situación personal.
 - 6 meses de inscripción como demandante de empleo.

- 9. Con respecto a la solicitud de jubilación anticipada voluntaria de Marcos Pérez, señale respuesta CORRECTA sobre la solicitud:**
- a) Deberá solicitarla con carácter previo al día seleccionado como hecho causante.
 - b) Deberá solicitarla con carácter posterior al día seleccionado como hecho causante.
 - c) Deberá solicitarla en el mismo día seleccionado como hecho causante.
 - d) Deberá solicitarlo dentro de los tres meses anteriores o posteriores al día seleccionado como hecho causante (o coincidir con este).
- 10. La esposa de Marcos tiene la edad de 65 años y una cotización de 13 años. Suponiendo que sigue cotizando hasta cumplir su edad ordinaria de jubilación, ¿a qué edad podrá jubilarse aplicando únicamente la legislación en vigor en 2026?**
- a) 65 años.
 - b) 66 años y 8 meses.
 - c) 66 años y 10 meses.
 - d) 67 años.
- Otro huésped de las cabañas es Rodrigo Morente que acaba de recibir una reclamación de deuda por una prestación declarada indebida de 3.000€. La notificación de la reclamación de deuda se ha producido el 12 de mayo de 2026.
- Rodrigo, estando al corriente de pago con la Seguridad Social, recibe el 4 de julio de 2026 el diagnóstico de una grave enfermedad neurodegenerativa que da lugar a una incapacidad temporal desde ese día. El 8 de enero de 2027 es dado de alta con propuesta de incapacidad permanente. Se resuelve declarando una incapacidad permanente absoluta el 15 de febrero de 2027.
- 11. ¿Hasta qué día tendrá Rodrigo Morente de plazo reglamentario de ingreso para el reintegro de la prestación indebidamente percibida?**
- a) Hasta el 5 de junio.
 - b) Hasta el 20 de junio.
 - c) Hasta el 31 de mayo.
 - d) Hasta el 30 de junio.
- 12. En caso de que Rodrigo solicite, antes de la finalización del plazo reglamentario de ingreso, el fraccionamiento del pago de la deuda y éste sea concedido, ¿cuántos plazos impagados darán lugar al inicio automático de la vía ejecutiva?**
- a) 1 plazo.
 - b) 3 plazos.
 - c) 5 plazos.
 - d) 3 plazos seguidos o 5 plazos alternos.
- 13. ¿Cuándo se empezará a abonar el subsidio de incapacidad temporal de Rodrigo Morente y quién estará a cargo de la prestación el primer día de abono?**
- a) Nace el 7 de julio de 2026 y en el primer día de abono estará a cargo de la entidad gestora o colaboradora, pero será el empresario el que pague en virtud de la colaboración obligatoria.
 - b) Nace el 4 de julio de 2026 y en el primer día de abono estará a cargo de la entidad gestora o colaboradora, pero será el empresario el que pague en virtud de la colaboración obligatoria.
 - c) Nace el 7 de julio de 2026 y en el primer día de abono estará a cargo del empresario.
 - d) Nace el 4 de julio de 2026 y en el primer día de abono estará a cargo del empresario.

14. Tomando en consideración que la prestación de incapacidad permanente que percibirá Rodrigo es superior a la que venía percibiendo en concepto de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal, ¿desde qué día serán los efectos económicos de la incapacidad permanente?
- a) Desde el 8 de enero de 2027.
 - b) Desde el 9 de enero de 2027.
 - c) Desde el 15 de febrero de 2027.
 - d) Desde el 16 de febrero de 2027.
15. Si Rodrigo fuese perceptor de una pensión de viudedad del 60% por el fallecimiento de su esposa y sus cuatro hijos tuviesen derecho a pensión de orfandad, ¿qué porcentaje de pensión podría cobrar cada uno de los huérfanos?
- a) 20%.
 - b) 16%.
 - c) 12%.
 - d) 10%.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Si uno de los menores de edad tuviese acreditada una discapacidad del 33% y estuviese a cargo de Rodrigo Morente, ¿podría percibir éste la asignación económica por hijo o menor a cargo?
- a) No, esta asignación está prevista para una discapacidad del 65%.
 - b) Sí.
 - c) Solo en caso de que Rodrigo tenga unos ingresos inferiores al límite de las pensiones no contributivas aprobado por Ley de Presupuestos Generales del Estado.
 - d) No, esta prestación no existe desde el año 2020.
2. En el caso de que se le reconociese a Rodrigo la asignación económica por hijo o menor con discapacidad a cargo, ¿en cuántos pagos al año se dividiría la prestación?
- a) En un único pago.
 - b) En dos pagos.
 - c) En seis pagos.
 - d) En doce pagos.
3. ¿La asignación por hijo o menor a cargo con discapacidad del 33% es compatible con el Ingreso Mínimo Vital?
- a) No.
 - b) Sí.
 - c) Sí con el Ingreso Mínimo Vital pero no con el Complemento de Ayuda a la Infancia.
 - d) Solo si no se percibe el complemento del 22% por discapacidad de alguno de los miembros de la unidad de convivencia.

